



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.*

Temario para la preparación de la Oposición al Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado.

TEMAS GENERALES – BLOQUE A
II. Actuación administrativa y gestión financiera

Tema 13. Los convenios. Las encomiendas de gestión o encargos a medios propios personificados. Límites en su utilización. La colaboración público-privada en la prestación de los servicios públicos. El régimen jurídico de las subvenciones públicas. Procedimiento.

AUTOR: Silvia Fernández Tejedor
REVISOR: Carmen Cabanillas Serrano

Creación: noviembre 2020

ÍNDICE

1	LOS CONVENIOS	2
1.1	NORMATIVA.....	2
1.2	CONCEPTO Y TIPOS DE CONVENIOS	2
1.3	REQUISITOS DE LOS CONVENIOS	3
1.4	TRAMITES PERCEPTIVOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO	4
1.5	EXTINCIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS CONVENIOS.....	4
1.6	CONTROL Y TRANSPARENCIA EN LOS CONVENIOS.....	4
1.7	CONVENIOS Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL	5
2	LAS ENCOMIENDAS DE GESTIÓN O ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS PERSONIFICADOS. LIMITES EN SU UTILIZACIÓN	6
2.1	NORMATIVA.....	6
2.2	LAS ENCOMIENDAS DE GESTIÓN	6
2.3	ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS PERSONIFICADOS	8
3	LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.....	11
4	EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS SUBVENCIONES PÚBLICAS	14
4.1	NORMATIVA.....	14
4.2	CONCEPTOS	14
4.3	AMBITO SUBJETIVO.....	15
4.4	CARACTERÍSTICAS GENERALES	15
4.5	PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN Y GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES.....	18
4.6	PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN PÚBLICA	21
4.7	REINTEGRO DE SUBVENCIONES	22
4.8	INFRACCIONES Y SANCIONES	23
5	RESUMEN ESQUEMÁTICO	26
6	GLOSARIO	29
7	TEST	30
7.1	PREGUNTAS DE TEST	30
7.2	SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST.....	31
8	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.....	32
8.1	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	32
8.2	BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA.....	32

1 LOS CONVENIOS

1.1 NORMATIVA

El Dictamen 878 del Tribunal de Cuentas, de 30 de noviembre, de 2010, se fundamentó en el escaso marco legal para el empleo del convenio de colaboración por las Administraciones Públicas, recomendando sistematizar su marco legal y tipología, establecer los requisitos para su validez, e imponer la obligación de remitirlos al propio Tribunal.

En base a ello, la **Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público**, contempla en el Capítulo VI de su Título Preliminar un régimen jurídico completo de los convenios, recogiendo su definición y tipos, sus requisitos de validez y eficacia, su contenido mínimo, los trámites preceptivos para su suscripción y sus efectos, duración y extinción y su resolución, asegurando su control por el Tribunal de Cuentas.

Además, dentro del marco normativo de los convenios se debe hacer referencia a la **Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno**, al incluir esta ley los convenios en el catálogo de información de relevancia económica, presupuestaria y estadística que está sujeta a las obligaciones de publicidad activa.

1.2 CONCEPTO Y TIPOS DE CONVENIOS

El artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, tipifica y define los convenios como “los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común”.

La Ley excluye de la consideración de convenios a:

- los Protocolos Generales de actuación o instrumentos similares que solo impliquen declaraciones de intención de contenido general o que expresen la voluntad de colaborar de los firmantes.
- los contratos.
- las encomiendas de gestión, encargos a medios propios y los acuerdos de terminación convencional.

Los tipos de convenios que pueden suscribir las entidades deben pertenecer a uno de los siguientes tipos:

- **“Convenios interadministrativos** firmados entre dos o más Administraciones Públicas (en adelante, AAPP), o bien entre dos o más organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de distintas AAPP, y que podrán incluir la utilización de medios, servicios y recursos de otra Administración Pública, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, para el ejercicio de competencias propias o delegadas.
 - Quedan excluidos los convenios interadministrativos suscritos entre dos o más Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, que se regirán en cuanto a sus supuestos, requisitos y términos por lo previsto en sus respectivos Estatutos de autonomía.
- **Convenios intradministrativos** firmados entre organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de una misma Administración Pública.
- **Convenios firmados entre una Administración Pública u organismo o entidad de derecho público y un sujeto de Derecho privado.**
- Convenios no constitutivos ni de Tratado internacional, ni de Acuerdo internacional administrativo, ni de Acuerdo internacional no normativo, **firmados entre las AAPP y los órganos, organismos públicos o entes de un sujeto de Derecho internacional**, que estarán sometidos al ordenamiento jurídico interno que determinen las partes.”

1.3 REQUISITOS DE LOS CONVENIOS

1.3.1 Requisitos subjetivos

La competencia para la celebración de convenios corresponde a los titulares de los Departamentos Ministeriales en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE) y de los Presidentes o Directores de los organismos públicos y entidades de derecho público vinculadas o dependientes.

1.3.2 Requisitos formales

Será requisito fundamental para la suscripción de un convenio que con su firma **se mejore la eficiencia de la gestión pública, se facilite la utilización conjunta de medios y servicios públicos y se contribuya a la realización de actividades de utilidad pública**. Además, siempre que los convenios afecten a gastos o ingresos públicos presentes o futuros, se debe cumplir los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, tal y como establece la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Los convenios **se perfeccionan por la prestación del consentimiento de las partes**. La eficacia de los convenios se inicia una vez que sean inscritos en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y publicados en el «Boletín Oficial del Estado» (en adelante, BOE). En el caso de que uno de los firmantes pertenezca a una Administración autonómica o local, previamente a su publicación en el BOE y con carácter facultativo, se podrán publicar en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la provincia, según corresponda a la otra Administración firmante.

El Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal se encuentra previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Se comunicarán la suscripción, extinción, prórroga o modificación de cualquier convenio celebrado por la AGE o alguno de sus organismos públicos o entidades vinculadas o dependientes, en el plazo de 15 días desde que ocurra el hecho inscribible.

Los convenios suscritos deberán incluir, al menos, las siguientes materias:

- a. Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada una de las partes.
- b. La competencia en la que se fundamenta la actuación de la Administración Pública, de los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ella o de las Universidades públicas.
- c. Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su cumplimiento, indicando, en su caso, la titularidad de los resultados obtenidos.
- d. Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes, si los hubiera, indicando su distribución temporal por anualidades y su imputación concreta al presupuesto correspondiente de acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria.
- e. Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para determinar la posible indemnización por el incumplimiento.
- f. Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes. Este mecanismo resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios.
- g. El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa, la modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes.
- h. Plazo de vigencia del convenio.

1.3.3 Requisitos temporales

Los convenios deberán tener una duración determinada, que **no podrá ser superior a cuatro años**, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.

En cualquier momento, **antes de la finalización del plazo de duración previsto**, los firmantes del convenio podrán acordar **unánimemente** su **prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción**.

1.4 TRAMITES PRECEPTIVOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO

La tramitación de los convenios exigirá la redacción de una **memoria donde se justifique su necesidad y oportunidad, su impacto económico** y todo lo previsto para los mismos en la Ley 40/2015, 1 de octubre, incluyendo que el objeto del convenio a tramitar no contendrá prestaciones propias de los contratos.

Al expediente habrán de adjuntarse además de la memoria justificativa, lo siguientes documentos:

- a. El **informe del servicio jurídico**, salvo cuando se utilice un convenio tipo, es decir, que se ajuste a un modelo normalizado previamente informado por el servicio jurídico.
- b. Resto de informes preceptivos.
- c. **Autorización previa del Ministerio de Hacienda** para su firma, modificación, prórroga y resolución por mutuo acuerdo entre las partes.
- d. El **certificado de existencia de crédito** para aquellos convenios que contengan compromisos económicos plurianuales.
- e. **Autorización del Senado** para los convenios suscritos con las CCAA.

Además de los trámites relacionados, en el caso de que se trate de convenios y encomiendas de gestión que incluyan la prestación de servicios en materia de tecnologías de la información, comunicaciones o Administración Digital en el ámbito de la AGE y sus Organismos Públicos, también será preceptivo solicitar el informe a la Secretaría General de Administración Digital, tal y como establece al artículo 16 del Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.

1.5 EXTINCIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS CONVENIOS

La Ley prevé, como formas de extinción del convenio, “el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto”, tal y como recoge el artículo 51.1 de la Ley, y, además, por incurrir en alguna de las causas de resolución relacionadas en el artículo 51.2.

Serán causas de resolución de un convenio:

- El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
- El acuerdo unánime de todos los firmantes.
- El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.
- Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
- Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.

1.6 CONTROL Y TRANSPARENCIA EN LOS CONVENIOS

Los convenios cuyos **compromisos económicos superen los 600.000 euros, deberán remitirse electrónicamente al Tribunal de Cuentas** u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma, según corresponda, dentro de los **tres meses** siguientes a su suscripción, modificación, prórroga o variaciones de plazo, alteración de los importes de los compromisos económicos asumidos o la extinción de los mismos.

Para garantizar la transparencia de la actividad relacionada con el funcionamiento y el control de la actuación pública en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno se contempla la información sujeta a obligación de publicidad activa. Entre la información a publicar se encuentra la relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas.

Esta información estará disponible para la AGE en el Portal de la Transparencia (<https://transparencia.gob.es/>), cuyo objetivo es facilitar el acceso de los ciudadanos a toda la información sujeta a publicidad activa, cuya gestión es competencia del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Dirección General de Gobernanza Pública según se establece en el Real Decreto 307/2020, de 11 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

1.7 CONVENIOS Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL

El convenio es un instrumento jurídico muy utilizado para la prestación de servicios relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones que permite la cooperación de los diferentes organismos en la prestación conjunta de servicios y la reutilización de los sistemas de información, entre otros.

Normativamente, se hace referencia a ello en el artículo 44 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, donde establece que las AAPP deberán realizar el **intercambio de los documentos electrónicos en entornos cerrados de comunicaciones** establecidos entre AAPP, órganos, organismos públicos y entidades de derecho público, siendo de esta forma considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores. En el caso de que los participantes pertenezcan a distintas Administraciones las condiciones, garantías y naturaleza de datos a intercambiar se establecerá mediante un convenio suscrito entre ellas.

El artículo 347 de la **Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público**, establece la creación de la Plataforma de Contratación del Sector Público cuya gestión corresponde a la Dirección General del Patrimonio del Estado, con el objetivo de permitir la difusión, a través de Internet, del perfil del contratante de los órganos de contratación. Las **Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas pueden optar por alojar sus perfiles del contratante directamente en la Plataforma de Contratación del Sector Público, de acuerdo con los convenios** que, a tal efecto, se suscriban entre el Ministerio de Hacienda y el órgano de Gobierno de la respectiva Comunidad Autónoma o Ciudad Autónoma.

En la misma línea, en cumplimiento de los principios de cooperación, colaboración, coordinación y reutilización, se incluyen entre las funciones competencia de la Secretaría General de Administración Digital, la definición de los medios y servicios comunes digitales, incluidos los declarados compartidos y, en su caso, su provisión, explotación y gestión para el conjunto de las administraciones públicas, según el Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Los mencionados **servicios comunes incluidos en el Catálogo de Servicios de Administración Digital**, podrán ser usados por otras Administraciones previa suscripción del correspondiente convenio donde se establezcan las condiciones de utilización, garantías, acuerdos de nivel de servicio y contraprestaciones económicas, en su caso. Ejemplo de ello, es el convenio publicado en la Resolución de 26 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y Patrimonio Nacional, para la prestación de los servicios asociados a la utilización de la aplicación de nómina estándar de la Administración General del Estado NEDAES. (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18667).

2 LAS ENCOMIENDAS DE GESTIÓN O ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS PERSONIFICADOS. LÍMITES EN SU UTILIZACIÓN

2.1 NORMATIVA

De forma similar a como ocurrió con los convenios, el Tribunal de Cuentas reconoció, en el Informe número 1088, de 30 de abril de 2015, la confusión que existe entre los operadores jurídicos, en relación con las encomiendas –o encargos– a medios propios, contempladas en los artículos. 4.1.n) y 24.6 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y las encomiendas de gestión reguladas en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En base a ello se hace la separación de ambas figuras en virtud del principio de simplificación normativa. Las encomiendas de gestión se regulan en la **Ley 40/2015, de 1 de octubre**, y los encargos a medios propios personificados en la **Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público**, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Además, a efectos de publicidad también debe mencionarse que las encomiendas de gestión están sujetas al principio de publicidad activa regulado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

2.2 LAS ENCOMIENDAS DE GESTIÓN

Las encomiendas de gestión, tal y como se regulan en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, permiten que **un órgano administrativo o una Entidad de Derecho Público encomiende la realización de actividades de carácter material o técnico, incluidas en sus competencias, a otros órganos o entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración.**

La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos, o resoluciones de carácter jurídico, den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.

Además, en el mismo artículo 11, se prevé la delimitación negativa de las encomiendas de gestión, al indicar que estas no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en ésta. Con ello se consigue una clara diferenciación entre las figuras jurídicas “encomienda de gestión” y “encargo a medios propios” ya que hasta el momento de su aprobación se utilizaba la misma terminología para ambas.

Como requisito para la realización de la encomienda además, se prevé que entre las competencias del órgano encomendado estén esas actividades, y que la realización de la misma se justifique por **razones de eficacia** o por que **el órgano encomendante no posea los medios técnicos idóneos para su desempeño.**

En todo caso, la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de encargado del tratamiento de los datos de carácter personal si existe tratamiento de datos personales en la ejecución de la encomienda de gestión, siéndole de aplicación lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal.

La formalización de las encomiendas de gestión se ajustará a las siguientes reglas:

- “Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos administrativos o Entidades de Derecho Público pertenecientes a la misma Administración, deberá formalizarse en los términos que establezca su normativa propia y, en su defecto, por **acuerdo expreso de los órganos o Entidades de Derecho Público intervinientes**.

En todo caso, el instrumento de formalización de la encomienda de gestión y su resolución deberá ser **publicada, para su eficacia, en el Boletín Oficial del Estado**, en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante.

Cada Administración podrá regular los requisitos necesarios para la validez de tales acuerdos que incluirán, al menos, expresa mención de la actividad o actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada.”

- “Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de Derecho Público de **distintas Administraciones, se formalizará mediante firma del correspondiente convenio entre ellas**.”

Igual que se expuso en el apartado anterior sobre los convenios, las encomiendas que se firmen utilizando el convenio como instrumento jurídico, deberán ser publicadas en el «Boletín Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante, salvo en el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las Comunidades Autónomas por las Diputaciones Provinciales o en su caso Cabildos o Consejos insulares, que se regirá por la legislación de Régimen Local.

Un ejemplo de encomienda de gestión es la aprobada por la Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de encomienda de gestión entre la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, para la inscripción telemática en procesos selectivos (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14673).

Las encomiendas de gestión que se firmen, en virtud de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se publicarán en el Portal de Transparencia, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para su adjudicación e importe.



Figura 1. Convenios y encomiendas en el Portal de Transparencia

2.3 ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS PERSONIFICADOS

2.3.1 Medio propio o servicio técnico

En primer lugar, es preciso conocer que es un medio propio. El artículo 86 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, incorpora la regulación sobre estos indicando que las entidades integrantes del sector público institucional podrían ser consideradas medios propios cuando se de alguna de las circunstancias siguientes:

- Se disponga de **medios suficientes e idóneos** para realizar prestaciones en el sector de actividad que se corresponda con su objeto social
- Sea una **opción más eficiente que la contratación pública** y resulte sostenible y eficaz, aplicando criterios de rentabilidad económica.
- Resulte necesario por **razones de seguridad pública o de urgencia** en la necesidad de disponer de los bienes o servicios suministrados por el medio propio o servicio técnico.

El cumplimiento de estos requisitos deberá acreditarse a través de una memoria justificativa que acompañará a la propuesta de declaración de medio propio y servicio técnico y que deberá ser informada por la Intervención General de la Administración del Estado que vaya a declarar el medio propio y servicio técnico.

Todas aquellas entidades integrantes del sector público institucional que tengan la condición de medio propio deberán incluir en su denominación la indicación de <<Medio propio>> o su abreviatura <<M.P.>>.

Las entidades del sector público institucional que sean consideradas medio propio también deberán indicar tal circunstancia en el **Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local (INVENTE)**. El Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, previsto en el artículo 82 de la Ley 40/2015, se configura como un registro público administrativo que garantiza la información pública y la ordenación de todas las entidades integrantes del sector público institucional cualquiera que sea su naturaleza jurídica.

The screenshot shows the INVENTE web application interface. At the top, there are logos for the Spanish Government, the Ministry of Finance, and the INVENTE system. The main title is 'Inventario de entes del sector público'. Below this, there are navigation tabs: 'Sector público institucional', 'SPI previo a registro', and 'Información adicional'. The main content area is titled 'Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. (CSIC)'. It contains several tabs: 'Datos generales', 'Datos postales', 'Estructura de dominio', 'Actividad', 'Fuentes de financiación', and 'Histórico'. The 'Datos generales' tab is active, showing a form with the following fields and values:

Código Invente:	INV00000100	Tipo de ente:	Agencia
Código del inventario de origen:	OE996	Adscripción/tutela:	Ministerio de Ciencia e Innovación
Código DIR 3:	EA0041268	Régimen presupuestario:	Limitativo
NIF:	Q2818002D	Régimen de control:	Control financiero permanente, Auditoría de cuentas
Fecha de alta:	15/01/2008	Régimen contable:	Público
Causa del alta:	De nueva creación. Transformación	Clasificación contabilidad nacional:	S.1311 Administraciones Públicas: Administración Central
		Ejerce control en términos de contabilidad nacional:	Administración Central

At the bottom, there are two legal references: 'Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público' and 'Real Decreto 451/2012 de 5 de marzo'. Below these, there are two more fields: 'Condición de medio propio:' with the value 'Sí' and 'Clasificación de la entidad:' with the value 'Grupo 1'.

Figura 2. Consejo Superior de Investigaciones Científicas en INVENTE

Además, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, también establece los requisitos que deberán cumplir las personas jurídicas, de derecho público o de derecho privado para tener la consideración de medio propio personificado.

En primer lugar, el poder adjudicador tiene que ejercer **un control efectivo** sobre el medio propio, es decir el poder adjudicador que pueda conferirle encargos debe ejercer sobre el ente destinatario de los mismos un control, directo o indirecto, análogo al que ostentaría sobre sus propios servicios o unidades, de manera que el primero pueda ejercer sobre el segundo una influencia decisiva sobre sus objetivos estratégicos y decisiones significativas.

En segundo lugar, la citada Ley establece “que **más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por los poderes adjudicadores que lo controlan o por otras personas jurídicas controladas por los mismos poderes adjudicadores**”.

Por último, cuando el ente destinatario del encargo sea un ente de personificación jurídico-privada, además, la totalidad de su capital o patrimonio tendrá que ser de titularidad o aportación pública.

2.3.2 Requisitos de los encargos a medios propios personificados

Los encargos que realicen las entidades del sector público a un ente que pueda ser calificado como medio propio personificado del primero o primeros, no tendrán la consideración jurídica de contrato, debiendo únicamente cumplir las siguientes normas:

- El medio propio personificado **deberá haber publicado en la Plataforma de Contratación correspondiente su condición de tal**; respecto de qué poderes adjudicadores la ostenta; y los sectores de actividad en los que, estando comprendidos en su objeto social, sería apto para ejecutar las prestaciones que vayan a ser objeto de encargo.
- El encargo deberá ser objeto de **formalización en un documento** que será publicado en la Plataforma de Contratación. El documento de formalización establecerá el plazo de duración del encargo.
- Los órganos de las entidades del sector público estatal que tengan la condición de poder adjudicador, necesitarán **autorización, previa al encargo, del Consejo de Ministros cuando el importe del gasto que se derive del encargo, sea igual o superior a 12 millones de euros**.

Para solicitar la autorización del Consejo de Ministros en el caso indicado, los órganos competentes deberán remitir al menos los siguientes documentos: el texto del encargo; el informe del servicio jurídico; así como el certificado de existencia de crédito o, tratándose de poderes adjudicadores con presupuesto estimativo, los documentos equivalentes que acrediten la existencia de financiación.

Asimismo, las modificaciones de los encargos a medios propios que hayan sido autorizados por el Consejo de Ministros y superen el 20% del importe del encargo, también requerirían la autorización previa del Consejo de Ministros.

La autorización que otorgue el Consejo de Ministros es genérica para la suscripción del encargo, sin que en ningún caso implique una validación de los trámites realizados, ni exima de la responsabilidad que corresponda a las partes respecto de la correcta tramitación y realización del encargo.

Una vez formalizado el encargo, a los negocios jurídicos que los entes destinatarios del encargo celebren en ejecución del encargo recibido, se le aplicarán las siguientes reglas:

- El contrato quedará sometido a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en los términos que sean procedentes, de acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo y valor estimado de los mismos.
- El importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda contratar con terceros no excederá del 50% de la cuantía del encargo. No se considerarán prestaciones parciales aquellas que el medio propio adquiera a otras empresas cuando se trate de suministros o servicios auxiliares o instrumentales que no constituyen una parte autónoma y diferenciable de la prestación principal, aunque sean parte del proceso necesario para producir dicha prestación.

Excepcionalmente podrá superarse el mencionado porcentaje de contratación siempre que el encargo al medio propio se base en razones de seguridad, en la naturaleza de la prestación que requiera un mayor control en la ejecución de la misma, o en razones de urgencia que demanden una mayor celeridad en su ejecución. La justificación de que concurren estas circunstancias se acompañará al documento de formalización del encargo y se publicará en la Plataforma de Contratación correspondiente conjuntamente con éste.

La **compensación por el encargo se establecerá por referencia a tarifas**, aprobadas por la entidad pública de la que depende el medio propio personificado, para las actividades objeto de encargo realizadas por el medio propio directamente y, en la forma que reglamentariamente se determine, atendiendo al coste efectivo soportado por el medio propio para las actividades objeto del encargo que se subcontraten con empresarios particulares, en los casos en que este coste sea inferior al resultante de aplicar las tarifas a las actividades subcontratadas. Estas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de realización de las unidades producidas directamente por el medio propio.

3 LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

De acuerdo con las Naciones Unidas una colaboración público-privada puede definirse generalmente como una forma de colaboración o esfuerzo común entre los sectores público y privado con el propósito de desarrollar, construir, explotar y financiar un proyecto. Una colaboración público-privada está consignada por una serie de acuerdos interrelacionados entre los agentes públicos y privados por los que se definen sus respectivos derechos y obligaciones según la configuración legal y política existente.

El libro verde sobre la colaboración público-privada y el derecho comunitario en materia de contratación pública y concesiones de la Comisión Europea define la colaboración entre los ámbitos público y privado como “las diferentes formas de cooperación entre las autoridades públicas y el mundo empresarial, cuyo objetivo es garantizar la financiación, construcción, renovación, gestión o el mantenimiento de una infraestructura o la prestación de un servicio”. Y establece las principales notas que caracterizan estas formas de cooperación:

- La duración relativamente larga de la relación, que implica la cooperación entre el socio público y el privado en diferentes aspectos del proyecto que se va a realizar.
- El modo de financiación del proyecto, en parte garantizado por el sector privado, en ocasiones a través de una compleja organización entre diversos participantes. No obstante, la financiación privada puede completarse con financiación pública, que puede llegar a ser muy elevada.
- El importante papel del operador económico, que participa en diferentes etapas del proyecto (diseño, realización, ejecución y financiación). El socio público se concentra esencialmente en definir los objetivos que han de alcanzarse en materia de interés público, calidad de los servicios propuestos y política de precios, al tiempo que garantiza el control del cumplimiento de dichos objetivos.
- El reparto de los riesgos entre el socio público y el privado, al que se le transfieren riesgos que habitualmente soporta el sector público. No obstante, las operaciones de CPP no implican necesariamente que el socio privado asuma todos los riesgos derivados de la operación, ni siquiera la mayor parte de ellos. El reparto preciso de los riesgos se realiza caso por caso, en función de las capacidades respectivas de las partes en cuestión, para evaluarlos, controlarlos y gestionarlos.

En España, la regulación sobre la materia ha estado contenida en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público que contemplaba en su artículo 11 el contrato de Colaboración entre el sector público y el sector privado. Se trataba de una de las novedades de la TRLCSP, aunque su utilización queda limitada pues sólo es posible cuando otras fórmulas contractuales no puedan satisfacer las finalidades públicas perseguidas. Se trata de la traslación al derecho español de la figura conocida como “Public Private Partnership” (PPP), desarrollo conjunto de un proyecto en el que el sector público y la Entidad Privada actúan en un plano de igualdad, caracterizándose sobre todo porque es la Entidad privada la que aporta la financiación. Estaba previsto para prestaciones de gran complejidad y su duración máxima será de 20 años, aunque podía llegar a 40 años en el caso de concesión de obra pública.

Actualmente en la normativa española no se encuentra regulada explícitamente la figura de colaboración pública privada, pero existen numerosos instrumentos que permiten que las entidades privadas puedan participar en la actividad del sector público.

Puede definirse una colaboración pública privada basada en vínculos contractuales entre las diferentes partes. Los contratos regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, permiten que personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, y cumplan con los requisitos establecidos, puedan ser adjudicatarios para proveer de los bienes y servicios de que precisan los poderes adjudicadores para el desarrollo de sus actividades propias. La contratación pública desempeña un papel clave, puesto que se configura como uno de los instrumentos basados en el mercado interior que deben ser utilizados para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso con mayor racionalidad económica de los fondos públicos.

La Ley anteriormente citada suprime la figura del contrato de colaboración público privada, como consecuencia de la escasa utilidad de esta figura en la práctica. El objeto de este contrato se puede realizar a través de otras modalidades contractuales, como es, fundamentalmente, el **contrato de concesión**, que se caracteriza por el vínculo directo que existe entre la empresa y el usuario final, el sector privado realiza un servicio a la población en lugar del sector público, pero bajo su control. La concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones de los contratos de obras, incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio. El contrato de concesión de servicios es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio. Merece destacarse que, en ambas figuras, necesariamente debe haber una transferencia del riesgo operacional de la Administración al concesionario.

Cabe mencionar, también, la introducción del nuevo **procedimiento de asociación para la innovación**, el cual se ha previsto expresamente para aquellos casos en que resulte necesario realizar actividades de investigación y desarrollo respecto de obras, servicios y productos innovadores, para su posterior adquisición por la Administración. Se trata, por tanto, de supuestos en que las soluciones disponibles en el mercado no satisfagan las necesidades del órgano de contratación.

En este procedimiento, se contemplan varias fases que se resumen en la siguiente imagen.



Figura 3. Procedimiento de asociación para la innovación

Por último, en el ámbito de los convenios como se ha visto en el apartado 2.2 de este tema, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, contempla como un tipo de convenio aquellos firmados entre una Administración Pública u organismo o entidad de derecho público y un sujeto de Derecho privado.

En relación con lo indicado anteriormente, y desde el punto de vista institucional, puede considerarse colaboración público-privada la creación de una entidad en la que participan una entidad pública y otra privada. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, incluye entre las entidades integrantes del sector público institucional los **consorcios**, definiéndolos como “entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, **creadas por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas**, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias”.

El instrumento jurídico que se utilizará para su creación será un convenio entre las Administraciones, organismos públicos o entidades participantes, siendo preceptiva la autorización del Consejo de Ministros en el caso de que en los mismos participe la AGE o sus OOPP y entidades vinculadas o dependientes. La Ley restringe la actividad de estas entidades a lo dispuesto en las leyes y a las actividades de fomento, prestacionales o de gestión común de servicios públicos.

4 EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS SUBVENCIONES PÚBLICAS

4.1 NORMATIVA

El régimen jurídico de las subvenciones públicas se encuentra regulado en la **Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones** (en adelante, LGS). Esta Ley contiene previsiones normativas que habilitan al Gobierno a aprobar un reglamento general para la aplicación de la Ley, dando lugar a la aprobación del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La **Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno**, impuso la publicidad obligatoria de todas las subvenciones y demás ayudas públicas; el modelo de publicidad se ha instrumentado a partir de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (en adelante, BDNS) para dar respuesta a una doble finalidad: mostrar a través de un único punto de información la totalidad de las subvenciones y ayudas públicas concedidas por todas las Administraciones públicas y reforzar la integridad del contenido de la base de datos.

Con el objeto de regular la BDNS y unificar la regulación de la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas, se aprueba el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.

4.2 CONCEPTOS

Subvención: Disposición dineraria realizada, a favor de personas públicas o privadas, y que cumple los siguientes requisitos:

- Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
- Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.
- Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.

Beneficiario: Persona que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión.

Entidad colaboradora: Aquella entidad que, actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente a todos los efectos relacionados con la subvención, entregue y distribuya los fondos públicos a los beneficiarios cuando así se establezca en las bases reguladoras y colabore en la gestión de la subvención sin que se produzca la previa entrega y distribución de los fondos recibidos. Los fondos recibidos, en ningún caso, se considerarán integrantes de su patrimonio.

Cuando se vayan a utilizar Entidades Colaboradoras se formalizará un Convenio de colaboración entre el órgano concedente y la Entidad colaboradora regulando las condiciones y obligaciones de éstas.

4.3 AMBITO SUBJETIVO

El ámbito de aplicación de la LGS se corresponde con las Administraciones públicas otorgantes de subvenciones, así como los organismos y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones públicas en la medida en que las subvenciones que otorguen sean consecuencia del ejercicio de potestades administrativas.

Según lo previsto en el artículo 3 de la ley, se consideran Administraciones Públicas

- La AGE.
- Las entidades que integran la Administración local.
- La Administración de las CCAA.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la LGS:

- Los premios que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario.
- Las subvenciones previstas en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
- Las subvenciones reguladas en la Ley Orgánica 3/1987, de 2 de julio, de Financiación de los Partidos Políticos.
- Las subvenciones a los grupos parlamentarios de las Cámaras de las Cortes Generales, en los términos previstos en los Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado, así como las subvenciones a los grupos parlamentarios de las Asambleas autonómicas y a los grupos políticos de las corporaciones locales, según establezca su propia normativa.

4.4 CARACTERÍSTICAS GENERALES

4.4.1 Principios

La gestión de las subvenciones se realizará de acuerdo a los siguientes principios (art. 8.º 3):

- Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
- Eficacia en el cumplimiento de los objetivos.
- Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

4.4.2 Órganos competentes para la concesión

Según se establece en el artículo 10 de la LGS, son órganos competentes para la concesión de subvenciones, en sus ámbitos y previa consignación presupuestaria, los **Ministros y los Secretarios de Estado** en la AGE y, los Presidentes o Directores en los Organismos públicos y demás Entidades públicas vinculadas o dependientes.

No obstante, será necesario acuerdo del Consejo de Ministros, o de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos si así lo establece la normativa reguladora, para autorizar la concesión de subvenciones de cuantía superior a 12 millones de euros. Esta autorización no implicará la aprobación del gasto que, en todo caso, corresponde al órgano concedente.

Las facultades para conceder subvenciones podrán ser objeto de desconcentración mediante Real Decreto del Consejo de Ministros. Asimismo, puede ser objeto de delegación, de acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

La competencia para conceder subvenciones en las corporaciones locales corresponde a los órganos que tengan atribuidas tales funciones en la legislación de régimen local.

4.4.3 Planes estratégicos

Los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria

En el ámbito de la AGE, se aprobará un plan estratégico para cada Ministerio, que abarcará las subvenciones tanto de sus órganos como de los organismos y demás entes públicos a él vinculados. No obstante, se podrán aprobar planes estratégicos especiales, de ámbito inferior al ministerial, (si su importancia justifica su desarrollo particular) o planes estratégicos conjuntos, (cuando en su gestión participen varios Ministerios u Organismos de distinto ámbito ministerial).

Los planes estratégicos contendrán previsiones para un período de vigencia de tres años, salvo que, por la especial naturaleza del sector afectado, sea conveniente establecer un plan estratégico de duración diferente.

4.4.4 Bases reguladoras

En el ámbito de la AGE, sus Organismos públicos y restantes Entidades de derecho público, los Ministros correspondientes establecerán las oportunas bases reguladoras de la concesión.

Las bases se aprobarán por Orden Ministerial que será objeto de publicación en el BOE, y, dada su naturaleza reglamentaria, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 24 de la Ley del Gobierno y previo informe de los Servicios Jurídicos y de la Intervención Delegada.

La norma reguladora de las bases de concesión de las subvenciones concretará, como mínimo, los siguientes extremos:

- Definición del objeto de la subvención.
- Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la subvención; diario oficial en el que se publicará el extracto de la convocatoria, por conducto de la BDNS, una vez que se haya presentado ante ésta el texto de la convocatoria y la información requerida para su publicación; y forma y plazo en que deben presentarse las solicitudes.
- Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reunir las personas jurídicas que puedan ser entidades colaboradoras.
- Procedimiento de concesión de la subvención.
- Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, ponderación de los mismos.
- Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación.
- Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión de la subvención y el plazo en que será notificada la resolución.
- Determinación, en su caso, de los libros y registros contables específicos para garantizar la adecuada justificación de la subvención.
- Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario o de la entidad colaboradora, en su caso, del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.
- Medidas de garantía que, en su caso, se considere preciso constituir a favor del órgano concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación.
- Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los beneficiarios.
- Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la resolución.
- Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones. Estos criterios resultarán de aplicación para determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar, y deberán responder al principio de proporcionalidad.

4.4.5 Base de Datos Nacional de Subvenciones

En base al principio de transparencia, el artículo 20 dispone la creación de una Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) con el objetivo de promover la transparencia, servir como instrumento para la planificación de las políticas públicas, mejorar la gestión y colaborar en la lucha contra el fraude de subvenciones y ayudas públicas.

El contenido de la Base de Datos incluirá, al menos, referencia a las bases reguladoras de la subvención, convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se imputan, objeto o finalidad de la subvención, identificación de los beneficiarios, importe de las subvenciones otorgadas y efectivamente percibidas, resoluciones de reintegros y sanciones impuestas.

La Intervención General de la Administración del Estado es el órgano responsable de la administración y custodia de la BDNS y adoptará las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad y seguridad de la información.

Serán responsables de suministrar la información de forma exacta, completa, en plazo y respetando el modo de envío establecido:

- En el sector público estatal, los titulares de los órganos, organismos y demás entidades que concedan las subvenciones y ayudas contempladas en la Base de Datos.
- En las Comunidades Autónomas, la Intervención General de la Comunidad Autónoma u órgano que designe la propia Comunidad Autónoma.
- En las Entidades Locales, la Intervención u órgano que designe la propia Entidad Local.

La Base de Datos Nacional de Subvenciones (<https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/index>) operará como sistema nacional de publicidad de subvenciones, en cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.



Administración	Departamento	Órgano	Fecha de registro	Título de la convocatoria	BB Reguladoras	ID BDNS
GALICIA	CONSELLERÍA DE SANIDADE		29/07/2020	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O	no tiene	517881
EIBAR	AYUNTAMIENTO DE EIBAR		29/07/2020	Subvención nominativa a favor de la Asoc	https://www.eiba	517882
GIJÓN	AYUNTAMIENTO DE GIJÓN		29/07/2020	CONVENIO AYUNTAMIENTO GIJÓN CON F	https://sedeelect	517883
GALICIA	CONSELLERÍA DE SANIDADE		29/07/2020	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O	no tiene	517884
CANTABRIA	SECRETARÍA GENERAL DE		29/07/2020	Subvenciones nominativas para mediación	https://boc.canta	517885
GALICIA	CONSELLERÍA DE SANIDADE		29/07/2020	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O	no tiene	517887
ESTADO	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	CENTRO DE ESTUDIOS PO	29/07/2020	Resolución de 28 de julio de 2020, del Ce	https://www.boe	517888
COMUNIDAD DE MADRID	CONSEJERÍA DE CIENCIA,		29/07/2020	CONVOCATORIA CHEQUE INNOVACIÓN 2	http://www.bocm	517890
DIPUTACIÓN PROV. DE AL	DIPUTACIÓN PROVINCIAL		29/07/2020	PRÓRROGA ACUERDO MARCO COLABORA	http://www.dipu	517891
COMUNIDAD DE MADRID	CONSEJERÍA DE CIENCIA,		29/07/2020	CONVOCATORIA START UPS 2020	http://www.bocm	517892
SALAMANCA	AYUNTAMIENTO DE SALAM		29/07/2020	Convenio de colaboración entre la Fundac	www.ciudaddecu	517893

Figura 4. Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones

4.5 PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN Y GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES

4.5.1 Tipos de procedimiento

El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en **régimen de concurrencia competitiva**. Se considera régimen de concurrencia competitiva cuando el procedimiento de concesión se realiza mediante la **comparación de las solicitudes presentadas**, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

Además del procedimiento ordinario, se prevé que puedan concederse subvenciones **de forma directa** cuando se den las siguientes circunstancias:

- Que la subvención se haya **previsto nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado**, de las CCAA o de las EELL. Debe aparecer al menos su dotación presupuestaria y beneficiario.
- Que su otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de rango legal.
- Con carácter excepcional, aquellas en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

4.5.2 Procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva



Figura 5. Procedimiento de concesión de subvenciones en concurrencia competitiva

4.5.2.1 Iniciación

El procedimiento se inicia siempre de **oficio**, mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, y que tendrá el contenido regulado en el artículo 23.2 de la ley:

- Indicación de la disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras y del diario oficial en que está publicada, salvo que en atención a su especificidad éstas se incluyan en la propia convocatoria.
- Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía estimada de las subvenciones.
- Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención.
- Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva.
- Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.
- Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
- Plazo de presentación de solicitudes.
- Plazo de resolución y notificación.
- Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición.

- En su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes.
- Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario, órgano ante el que ha de interponerse recurso de alzada.
- Criterios de valoración de las solicitudes.
- Medio de notificación o publicación.

Una vez establecidas las bases reguladoras, que deberán aprobarse según el procedimiento establecido para las disposiciones normativas, se tramitará la convocatoria. Inmediatamente antes de la publicación en el oportuno diario oficial, deberá registrarse la información correspondiente en la BDNS por los medios electrónicos que ésta proporcione, acompañada del texto de la convocatoria y de su extracto.

Tras registrar la información, la BDNS pondrá el extracto de la convocatoria a disposición del diario oficial para su publicación. La eficacia de la convocatoria se producirá con la publicación del extracto en el diario oficial.

El diario oficial será el que a estos efectos haya indicado el órgano convocante. En la publicación del extracto deberá constar el código de identificación que haya asignado la BDNS a la convocatoria.

En aquellos casos en que las CCAA opten por prescindir de la intermediación de la BDNS para la publicación en su diario oficial, únicamente se deberá registrar la correspondiente información en la BDNS acompañada del texto de la convocatoria, una vez que ésta haya sido aprobada y con antelación suficiente para que los interesados puedan presentar sus solicitudes dentro del plazo establecido.

Las solicitudes acompañarán los documentos e informaciones exigidos en la norma o convocatoria, salvo que ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la Administración actuante, en cuyo caso el solicitante se podrá acoger al artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Con el fin de agilizar el procedimiento, se establece que la normativa de la subvención podrá admitir la **sustitución de la presentación de documentos por una declaración responsable del solicitante**. En este caso, antes de la propuesta de resolución se deberá requerir la presentación de la documentación que acredite la realidad de los datos en un plazo no superior a 15 días. Asimismo, se prevé la posibilidad de emplear certificaciones telemáticas o transmisiones de datos, según la normativa que regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas.

Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano competente requerirá al interesado la **subsanación en el plazo máximo e improrrogable de 10 días**, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido, previa resolución.

Una convocatoria abierta es el acto administrativo por el que se acuerda de forma simultánea la realización de varios procedimientos de selección sucesivos a lo largo de un ejercicio presupuestario, para una misma línea de subvención. En la convocatoria deberá concretarse el número de resoluciones sucesivas que deberán recaer y, para cada una de ellas el importe máximo a otorgar, el plazo máximo de resolución de cada procedimiento y el plazo en que, para cada una de ellas, podrán presentarse las solicitudes.

4.5.2.2 Instrucción

La instrucción del procedimiento corresponde al órgano que se designe en la convocatoria. Éste realizará de oficio las actuaciones que estime necesarias para formular la propuesta de resolución. Las actividades de instrucción comprenderán:

a. Informes.

Se solicitarán los que sean preceptivos (se hará constar, en su caso, su carácter determinante) y los que considere necesarios para la resolución. El plazo para la emisión será de 10 días salvo que el instructor, según las características del informe o del procedimiento, solicite un plazo menor o mayor, sin que pueda exceder de 2 meses. Si no se emite en plazo un informe que

tenga la consideración legal de preceptivo y determinante o, en su caso, vinculante, podrá interrumpirse el plazo de los trámites sucesivos.

b. Evaluación de las solicitudes.

Se evaluarán conforme a los criterios, formas y prioridades de valoración establecidos en la norma reguladora o en la convocatoria. La norma reguladora podrá contemplar la posibilidad de establecer una fase de preevaluación para verificar las condiciones para ser beneficiario.

Evaluada las solicitudes, el órgano colegiado emitirá un informe con el resultado de la evaluación.

c. Propuesta de resolución provisional, audiencia, propuesta definitiva y aceptación.

A la vista del expediente y del informe, el instructor formulará la propuesta de resolución provisional, motivada, que deberá notificarse a los interesados y se concederá un plazo de 10 días para alegaciones.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos, alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.

Examinadas, en su caso, las alegaciones aducidas, se formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solicitante/s para los que se propone la concesión y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios seguidos para hacerla.

La propuesta de resolución definitiva, si así está previsto por la base reguladora, se notificará a los interesados propuestos a fin de que comuniquen su aceptación en el plazo previsto en la normativa.

Las propuestas de resolución, provisional y definitiva, no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto.

4.5.2.3 Resolución

Aprobada la propuesta de resolución definitiva, el órgano competente resolverá el procedimiento que deberá cumplir con las siguientes características:

a. Motivación.

La resolución se motivará conforme lo que dispongan las bases reguladoras, debiendo quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución.

b. Contenido.

La resolución contendrá el/los solicitante/s a los que se concede la subvención y hará constar, en su caso, de manera expresa la desestimación del resto de las solicitudes.

Cuando se prevea en las bases reguladoras, la resolución de concesión, además, podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones establecidas en las mismas, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una («suplentes»).

Mediante resolución se acordará tanto el otorgamiento de las subvenciones, como la desestimación y la no concesión, por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida.

c. Plazo máximo para resolver y notificar.

No podrá exceder de 6 meses, salvo que una norma con rango de Ley o de la Unión Europea establezca un plazo mayor, computado a partir de la publicación de la convocatoria, excepto que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior.

Transcurrido el plazo máximo sin haberse notificado la resolución, se entenderá desestimada la solicitud (silencio administrativo negativo).

d. Notificación de la resolución.

La resolución se notificará a los interesados conforme a lo establecido en los artículos 40 y siguientes, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

4.5.3 Procedimiento de concesión directa

Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las corporaciones locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa reguladora. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio por el centro gestor del crédito presupuestario al que se imputa la subvención, o a instancia del interesado, y terminará con la resolución de concesión o el convenio.

El Gobierno aprobará por real decreto, a propuesta del ministro competente y previo informe del Ministerio de Hacienda, las normas especiales reguladoras de las subvenciones en que las que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. El Real Decreto, contendrá como mínimo los siguientes extremos:

- Definición del objeto de las subvenciones, con indicación del carácter singular de las mismas y las razones que acreditan el interés público, social, económico o humanitario y aquéllas que justifican la dificultad de su convocatoria pública.
- Régimen jurídico aplicable.
- Beneficiarios y modalidades de ayuda.
- Procedimiento de concesión y régimen de justificación de la aplicación dada a las subvenciones por los beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras.

4.6 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN PÚBLICA

La Ley permite que el beneficiario de una subvención pueda realizar la subcontratación de las actividades subvencionadas, es decir que se concierte con terceros la ejecución total o parcial de la actividad.

Para poder realizar la subcontratación, total o parcial, de la actividad tiene que estar previsto en la normativa reguladora de la subvención. La actividad subvencionada que el beneficiario subcontrate con terceros no excederá del porcentaje que se fije en las bases reguladoras de la subvención. En el supuesto de que tal previsión no figure, el beneficiario podrá subcontratar hasta un porcentaje que **no exceda del 50 % del importe de la actividad subvencionada**.

En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma.

Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20% del importe de la subvención y sea superior a 60.000€, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

- Que el contrato se celebre por escrito.
- Que la celebración del mismo se autorice previamente por la entidad concedente de la subvención en la forma que se determine en las bases reguladoras.

La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención constituye un acto obligatorio. Se realizará en forma de **cuenta justificativa del gasto realizado** o puede acreditarse por módulos o mediante la presentación de estados contables, según se disponga en la normativa reguladora.

A falta de previsión de las bases reguladoras, la cuenta deberá incluir una declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención, y su coste, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. Su presentación se realizará, como máximo, en el plazo de 3 meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad.

Se consideran **gastos subvencionables** aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido por las diferentes bases reguladoras de las subvenciones. Cuando no se haya establecido un plazo concreto, los gastos deberán realizarse antes de que finalice el año natural en que se haya concedido la subvención.

El órgano concedente comprobará la adecuada justificación de la subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

La Administración podrá comprobar el valor de mercado de los gastos subvencionados empleando uno o varios de los siguientes medios:

- Precios medios de mercado.
- Cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros.
- Estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal.
- Dictamen de peritos de la Administración.
- Tasación pericial contradictoria.
- Cualesquiera otros medios de prueba admitidos en derecho.

4.7 REINTEGRO DE SUBVENCIONES

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta, en los siguientes casos:

- Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.
- Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.

- Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.
- Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención.
- Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
- Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.
- Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
- La adopción de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.
- En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención.

El órgano concedente será el competente para exigir del beneficiario o entidad colaboradora el reintegro de subvenciones mediante la resolución del procedimiento establecido, cuando aprecie la existencia de alguno de los supuestos de reintegro de cantidades percibidas,

El procedimiento de reintegro se regirá por las disposiciones generales establecidas para los procedimientos administrativos contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa, bien como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia. También se iniciará a consecuencia del informe de control financiero emitido por la Intervención General de la Administración del Estado.

En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.

4.8 INFRACCIONES Y SANCIONES

La ley tipifica las conductas de beneficiarios, entidades colaboradoras y terceros relacionados con el objeto de la subvención o su justificación, que son constitutivas de infracción administrativa, clasificándolas en **leves, graves y muy graves**.

Constituyen **infracciones leves** las siguientes conductas:

- “La presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación dada a los fondos percibidos.
- La presentación de cuentas justificativas inexactas o incompletas.
- El incumplimiento de las obligaciones formales que, no estando previstas de forma expresa en el resto de párrafos de este artículo, sean asumidas como consecuencia de la concesión de la subvención, en los términos establecidos reglamentariamente.
- El incumplimiento de obligaciones de índole contable o registral.
- El incumplimiento de las obligaciones de conservación de justificantes o documentos equivalentes.

- El incumplimiento por parte de las entidades colaboradoras de las obligaciones establecidas.
- La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de control financiero.
- El incumplimiento de la obligación de colaboración por parte de las personas o entidades, cuando de ello se derive la imposibilidad de contrastar la información facilitada por el beneficiario o la entidad colaboradora.
- Las demás conductas tipificadas como infracciones leves en la normativa de la Unión Europea en materia de subvenciones.”

Se consideran **infracciones graves** las siguientes conductas:

- “El incumplimiento de la obligación de comunicar al órgano concedente o a la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas públicas, ingresos o recursos para la misma finalidad.
- El incumplimiento de las condiciones establecidas alterando sustancialmente los fines para los que la subvención fue concedida.
- La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos una vez transcurrido el plazo establecido para su presentación.
- La obtención de la condición de entidad colaboradora falseando los requisitos requeridos en las bases reguladoras de la subvención u ocultando los que la hubiesen impedido.
- El incumplimiento por parte de la entidad colaboradora de la obligación de verificar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para el otorgamiento de las subvenciones, cuando de ello se derive la obligación de reintegro.
- La falta de suministro de información por parte de las administraciones, organismos y demás entidades obligadas a suministrar información a la BDNS.
- Las demás conductas tipificadas como infracciones graves en la normativa de la Unión Europea en materia de subvenciones.”

Por último, constituyen **infracciones muy graves** las siguientes conductas:

- “La obtención de una subvención falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido o limitado.
- La no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines para los que la subvención fue concedida.
- La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de control previstas, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, o el cumplimiento de la finalidad y de la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
- La falta de entrega, por parte de las entidades colaboradoras, cuando así se establezca, a los beneficiarios de los fondos recibidos de acuerdo con los criterios previstos en las bases reguladoras de la subvención.
- Las demás conductas tipificadas como infracciones muy graves en la normativa de la Unión Europea en materia de subvenciones.”

Las infracciones que se incumplan serán sancionadas mediante la imposición de sanciones pecuniarias y, cuando proceda, de sanciones no pecuniarias.

- “Las **sanciones pecuniarias** podrán consistir en multa fija o proporcional. La sanción pecuniaria proporcional se aplicará sobre la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada.

La multa fija estará comprendida entre 75 y 6.000 € y la multa proporcional puede ir del tanto al triple de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada o, en el caso de entidades colaboradoras, de los fondos indebidamente aplicados o justificados.”

- “Las **sanciones no pecuniarias**, que se podrán imponer en caso de infracciones graves o muy graves, podrán consistir en:
 - Pérdida durante un plazo de hasta 5 años de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de las AAPP u otros entes públicos.
 - Pérdida durante un plazo de hasta 5 años de la posibilidad de actuar como entidad colaboradora en relación con las subvenciones reguladas en la ley.
 - Prohibición durante un plazo de hasta 5 años para contratar con las AAPP.”

Las sanciones en materia de subvenciones serán acordadas e impuestas por los **ministros o los secretarios de Estado** de los departamentos ministeriales concedentes. En el caso de subvenciones concedidas por las demás entidades concedentes, las sanciones serán acordadas e impuestas por los titulares de los ministerios a los que estuvieran adscritas.

No obstante, cuando la sanción consista en la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de Estado, en la prohibición para celebrar contratos con el Estado u otros entes públicos o en la pérdida de la posibilidad de actuar como entidad colaboradora en relación con las subvenciones reguladas en la ley, la competencia corresponderá al **Ministro de Hacienda**.

La competencia para imponer sanciones en las corporaciones locales corresponde a los órganos de gobierno que tengan atribuidas tales funciones en la legislación de régimen local.

El expediente sancionador por incumplimiento de la obligación de suministro de información a la BDNS será iniciado por acuerdo del Interventor General de la Administración del Estado y la resolución será competencia del Ministro de Hacienda.

5 RESUMEN ESQUEMÁTICO

1) CONVENIOS

- a) Regulados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
- b) **Definición:** acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común.
- c) **Tipos de convenios:** interadministrativos, intradministrativos, entre sujeto de derecho público y de derecho privado y convenios firmados entre sujetos de derecho público e internacional.
- d) **Los convenios deberán:**
 - i) mejorar la eficiencia de la gestión pública,
 - ii) facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos,
 - iii) contribuir a la realización de actividades de utilidad pública, y,
 - iv) cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
- e) **Eficacia:** una vez inscritos en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, y publicados en el BOE.
- f) **Contenido de los convenios.**
- g) **Se perfeccionan por la prestación del consentimiento de las partes.**
- h) **Duración:** máximo 4 años con posible prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales.
- i) **Trámites preceptivos:**
 - i) Memoria justificativa.
 - ii) Informes preceptivos como el informe al servicio jurídico.
 - iii) Autorización del Ministerio de Hacienda.
 - iv) Certificado de existencia de crédito, si procede.
 - v) Autorización del Senado.
 - vi) Informe favorable de la SGAD para convenios relacionados con las TIC.
- j) **Extinción:** por cumplimiento de las actuaciones o causa de resolución.
- k) **Remisión al Tribunal de Cuentas** de los convenios cuyos compromisos económicos superen los 600.000€.
- l) **Publicación en el Portal de Transparencia** en cumplimiento de la Ley 19/2013.

2) ENCOMIENDAS DE GESTIÓN

- a) Reguladas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
- b) **Objeto:** La realización de actividades de carácter material o técnico.
- c) **Eficacia:** deberá ser publicada en el BOE, en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante.

3) ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS

- a) Cumplir las condiciones para ser medio propio según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
- b) Debe ser objeto de formalización en un documento que será publicado en la Plataforma de Contratación. Establecerá el plazo de duración del encargo.
- c) Si el encargo es superior a 12 millones de euros es necesaria la autorización del Consejo de Ministros.

4) COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

- a) **Definición:** diferentes formas de cooperación entre las autoridades públicas y el mundo empresarial, cuyo objetivo es garantizar la financiación, construcción, renovación, gestión o el mantenimiento de una infraestructura o la prestación de un servicio
- b) **Contrato de concesión.**
- c) **Procedimiento de asociación para la innovación en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.**
- d) **Convenios** entre sujeto de derecho público y de derecho privado.
- e) **Consortios**

5) SUBVENCIONES PÚBLICAS

- a) **Normativa:**
 - i) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
 - ii) Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
 - iii) Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
- b) **Definición:** Disposición dineraria realizada, a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:
 - i) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
 - ii) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.
 - iii) Que tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.
- c) **Principios:**
 - i) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
 - ii) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante.
 - iii) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
- d) **Órganos competentes**
 - i) en la AGE: Ministro y Secretarios de Estado.
- e) Plan estratégico de subvenciones
- f) Entidades colaboradoras
- g) Bases reguladoras
- h) **Base de Datos Nacional de Subvenciones** opera como Sistema Nacional de publicidad de subvenciones.
- i) **Tipos de procedimiento:**
 - i) concurrencia competitiva
 - ii) concesión directa
- j) **Procedimiento ordinario de concurrencia competitiva:**
 - i) **Iniciación**
 - (1) siempre de oficio.
 - (2) mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.
 - (3) la convocatoria debe publicarse en la BDNS y un extracto de la misma, en el BOE o diario oficial correspondiente.
 - ii) **Instrucción**
 - (1) Petición de informes.
 - (2) Evaluación de las solicitudes.
 - (3) Propuesta de resolución provisional.
 - (4) Propuesta de resolución definitiva.
 - iii) **Resolución:** debe contener el solicitante o relación de solicitantes a los que se concede la subvención y la desestimación del resto de las solicitudes de manera expresa.

- k) **Plazo para resolver y notificar:** 6 meses desde la publicación de la convocatoria con carácter general.
- l) **Silencio administrativo negativo** → desestimada.
- m) **Justificación de las subvenciones públicas y Comprobación de subvenciones.**
 - i) Se comprobará: la adecuada justificación de la subvención, la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
- n) Reintegro de las subvenciones.
- o) **Infracciones:** leves, graves y muy graves.
- p) **Sanciones:** pecuniaria y no pecuniaria.

6 GLOSARIO

- ❖ AAPP: Administraciones Públicas.
- ❖ AGE: Administración General del Estado.
- ❖ BDNS: Base de Datos Nacional de Subvenciones.
- ❖ BOE: Boletín Oficial del Estado.
- ❖ CCAA: Comunidades autónomas.
- ❖ EELL: Entidades Locales.
- ❖ INVENTE: Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local.
- ❖ LGS: Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- ❖ SARA: Contrato sujeto a regulación armonizada.
- ❖ SGAD: Secretaría General de Administración Digital.
- ❖ TIC: Tecnologías de la Información y las comunicaciones.

7 TEST

7.1 PREGUNTAS DE TEST

- 1) ¿Cuál de los siguientes es uno de los requisitos para que una entidad pueda ser considerada medio propio?
 - a) Disponer de medios suficientes e idóneos para realizar prestaciones en el sector de actividad que se corresponda con su objeto social.
 - b) Der una opción más eficiente que la contratación pública y resulta sostenible y eficaz, aplicando criterios de rentabilidad económica.
 - c) Que resulte necesario por razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad de disponer de los bienes o servicios suministrados por el medio propio o servicio técnico.
 - d) Todas las respuestas son correctas.
- 2) Según la Ley General de Subvenciones solo podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:
 - a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado.
 - b) Aquellas cuyo otorgamiento venga impuesto a la Administración por una norma de rango legal.
 - c) Aquellas subvenciones en que se acrediten razones de interés público y otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
 - d) En todos los casos anteriores.
- 3) En el caso de subvenciones, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder, a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo excepciones, de:
 - a) 3 meses.
 - b) 10 días.
 - c) 6 meses.
 - d) 15 días.
- 4) ¿Cuál de las siguientes no es una causa de resolución de un convenio?
 - a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio, en todo caso.
 - b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
 - c) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
 - d) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.
- 5) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se refiere a la figura de la encomienda de gestión?
 - a) Podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos.
 - b) La realización de la encomienda de gestión debe justificarse por razones de eficacia o por que el órgano encomendante no posea los medios técnicos idóneos para su desempeño.
 - c) La encomienda de gestión supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio.
 - d) Todas son correctas.

7.2 SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	d
2	d
3	c
4	a
5	b

8 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. (<https://www.boe.es/eli/es/l/2015/10/01/40/con>).
2. FAQ sobre convenios recogido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. (https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/jcr:1ac9bb92-4e15-4510-bdae-0974809089a9/faq_Convenios.pdf)
3. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (<https://www.boe.es/eli/es/l/2017/11/08/9/con>)
4. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. (<https://www.boe.es/eli/es/l/2003/11/17/38/con>)

8.2 BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA

5. Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. (<https://www.boe.es/eli/es/rd/2006/07/21/887/con>)
6. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. (<https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/19/con>)
7. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (<https://www.boe.es/eli/es/l/2015/10/01/39/con>)
8. Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas. (<https://www.boe.es/eli/es/rd/2019/03/08/130/con>)
9. Libro verde sobre la colaboración público-privada y el derecho comunitario en materia de contratación pública y concesiones. (<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0327:FIN:ES:PDF>)
10. Relación de convenios en materia de administración electrónica. (https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_LegNacional/pae_CONVENIOS_ambito_Administracion_Electronica.html)
11. Orden PRA/1267/2017, de 21 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2017, por el que se aprueban las instrucciones para la tramitación de convenios. (<https://www.boe.es/eli/es/o/2017/12/21/pr1267>)